

1505914-68.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... inviabiliza a condenação por tráfico.

Note-se que, ao contrário do afirmado pelo órgão ministerial, a quantidade da substância entorpecente apreendida com o réu, não é suficientemente grande a ponto de, por si só, traduzir a certeza de que a destinação era o tráfico.

Nesta ótica:

"TJSP - Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 - Desclassificado para o artigo 28, da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1505914-68.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505914-68.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2068406/2020 - 73º D.P. JACANA, 10504803 - 73º D.P. JACANA, 2271/20/336 - 73º D.P.

JACANA, 2068406 - 73º D.P. JACANA, 2271/20/336 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

AMAURI DE GOES BEZERRA JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

AMAURI DE GOES BEZERRA JUNIOR, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 12 de março de 2020, por volta das 10h30, na Rua Roberto Cieto, altura do nº 05, Jaçanã, nesta cidade e Comarca da Capital, trazia consigo, para fins de tráfico, 21 (vinte e um) invólucros plásticos de cocaína, com peso líquido de 8,3g (oito gramas e três decigramas) e 12 (doze) invólucros plásticos de Tetrahydrocannabinol, substância

popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 12,5g (doze gramas e cinco decigramas), todas substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Auto de prisão em flagrante à fl. 04; termo de depoimento às fls. 05/06; termo de interrogatório à fl. 07; boletim de ocorrência às fls. 08/10; auto de exibição e apreensão às fls. 11/12; laudo de constatação à fl. 13; laudo toxicológico às fls. 96/98; laudo pericial às fls. 99/100 e 101/103.

O réu foi regularmente citado à fl. 144 e apresentou defesa prévia às fls. 128/129, sendo recebida a denúncia no dia 26 de janeiro de 2020 (fl. 130).

Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas arroladas pelas partes. O réu não compareceu à última audiência e foi declarado revel.

Debates orais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, assim como pelo laudo pericial realizado na substância encontrada em poder do réu.

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente da substância apreendida, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

A autoria da prática delitiva do tráfico, contudo, restou duvidosa, sendo caso de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Vejamos.

O réu foi preso em flagrante por policiais civis na posse de 21 invólucros de cocaína e 12 invólucros de maconha.

Segundo apurado, na data dos fatos, os agentes policiais Cristiano e Hernaldino, efetuavam diligências pelo local dos fatos, tido como ponto de tráfico de drogas, quando se depararam com um rapaz sentado na calçada e o abordaram. O indivíduo foi identificado como AMAURI e, ao seu lado, sob uma lona, foi encontrada uma bolsa, tipo pochete, dentro da qual havia: 21 "pinos" com pó branco, semelhante a cocaína, 07 "trouxinhas" plásticas com erva verde semelhante a maconha, 05 invólucros com erva verde semelhante a Skank (maconha), além de R\$ 20,00, em dinheiro e 01 aparelho celular de marca Iphone. Ao ser indagado, AMAURI admitiu que estava vendendo drogas naquele local e, diante dos fatos, foi dada voz de prisão em face do acusado.

Em solo policial, o réu permaneceu em silêncio e, em juízo, foi declarado revel, preferindo ausentar-se a dar sua versão sobre os fatos.

Desse modo, encontra-se incontroversa a apreensão do entorpecente, seja pelo respectivo auto, acostado aos autos às fls. 11/12, seja pela narrativa segura e firme dos policiais.

Não obstante, a apreensão da droga por si só não é suficiente para comprovar sua comercialização, na forma aduzida na exordial acusatória.

Ponderemos que ele não foi surpreendido realizando qualquer comportamento típico da traficância, fato este que aliado à quantidade e à espécie das substâncias entorpecentes apreendidas, inviabiliza a condenação por tráfico.

Note-se que, ao contrário do afirmado pelo órgão ministerial, a quantidade da substância entorpecente apreendida com o réu, não é suficientemente grande a ponto de, por si só, traduzir a certeza de que a destinação era o tráfico.

Nesta ótica:

"TJSP - Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 - Desclassificado para o artigo 28, da mesma lei. Recurso do "Parquet" - Pleiteia a condenação nos termos da denúncia - INADMISSIBILIDADE - DÚVIDAS SOBRE O DESTINO COMERCIAL DA DROGA - DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA. Inexistindo prova segura de que a substância entorpecente apreendida destinava-se ao comércio ilícito, e restando demonstrada, pela prova oral colhida, pela pequena quantidade de drogas apreendidas e pelos demais elementos probatórios constantes nos autos, que as drogas seriam para consumo próprio, imperiosa a manutenção da desclassificação de tráfico para uso de drogas. Recurso da Defesa - Pugna pela absolvição - IMPOSSIBILIDADE - Restou provado que a droga pertencia ao

Apelante/apelado. Conduta que configura o delito de porte de entorpecente. Recurso Ministerial e da Defesa impróvidos." (TJ-SP - APL: 00080254120138260068 SP 0008025-41.2013.8.26.0068, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 03/06/2015, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/06/2015)

Desse modo, porque o ânimo de traficar não restou claro, impõe-se a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de tráfico de drogas imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Considerando tratar-se de réu reincidente, fixo a prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 10 (dez) meses.

Diante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu AMAURI DE GOES BEZERRA JUNIOR como incurso no art. 28 da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de 10 (dez) meses de prestação de serviços à comunidade.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Autorizo a devolução ao réu do aparelho celular e do valor apreendidos. Expeça-se o necessário.

Autorizo a destruição das substâncias apreendidas.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 05/2022, tratando-se de sentença condenatória com trânsito em julgado, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 25 de maio de 2022.

ERIKA FERNANDES

Juiza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA